COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA

(TRIESTE – TRST)

Determinazione nr. 918 dd. 09.11.2026

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E CULTURA - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OKOLJE IN KULTURO

OGGETTO: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI CESTINI STRADALI E DISTRIBUTORI DI SACHETTI IGIENICI CON CESTINO PER LE DEIEZIONI CANINE NELL'AMBITO DEL PROCESSO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO E LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNO SPECCHIO PARABOLICO PRESSO IL NUOVO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI.

DECISIONE A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'OPERATORE ECONOMICO SEGNALETIKA S.R.L. DI SAN DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA.

CIG: BDB704E8DA

SPESA: 5.353,93 EURO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con il programma amministrativo dell'Amministrazione comunale è stato introdotto il processo di bilancio partecipativo, quale strumento volto a favorire la partecipazione diretta della cittadinanza alla definizione di interventi e iniziative di interesse per la comunità locale;
- il processo di bilancio partecipativo è stato concretamente avviato con la prima edizione nell'anno 2025, attraverso la presentazione e la selezione di proposte progettuali da parte della cittadinanza;
- nell'ambito del suddetto processo partecipativo sono stati individuati e selezionati diversi progetti, tra i quali la proposta di installazione di cestini per i rifiuti e distributori per i rifiuti dei cani in alcuni punti delle frazioni da Grozzana-Gročana, Pesek, Draga, San Lorenzo-Jezero, Hervati-Hrvati e San Antonio in Bosco-Boršt;
- in sede di approfondimento della proposta sono stati effettuati appositi sopralluoghi, al fine di verificare l'effettiva opportunità e necessità di procedere alle installazioni nei punti individuati dalla cittadinanza;
- sulla base degli esiti dei sopralluoghi, sono stati individuati e confermati i seguenti interventi:
    - Grozzana – Gročana: installazione di un cestino per i rifiuti e di un distributore di sacchetti igienici con cestino per le deiezioni canine;
    - Pesek: installazione di un cestino per i rifiuti;
    - Draga: installazione di un cestino per i rifiuti e di un distributore di sacchetti igienici con cestino per le deiezioni canine;
    - San Antonio in Bosco – Boršt: installazione di un distributore di sacchetti igienici

con cestino per le deiezioni canine;

- San Lorenzo – Jezero e Hervati – Hrvati: non sono state individuate esigenze di installazione;

Rilevato che per dare attuazione agli interventi sopra descritti si rende necessario procedere all'esecuzione dei soli lavori di installazione degli elementi di arredo urbano, in quanto il Comune dispone già dei cestini per i rifiuti e dei distributori di sacchetti igienici con cestino per le deiezioni canine;

Preso atto che le suddette installazioni costituiscono concreta attuazione delle proposte emerse nell'ambito del processo di bilancio partecipativo e risultano coerenti con gli obiettivi dell'Amministrazione comunale in materia di partecipazione della cittadinanza e valorizzazione del territorio;

Premesso altresì che:

- il centro di raccolta comunale dei rifiuti urbani del Comune di San Dorligo della Valle – Dolina, sito in località Bagnoli della Rosandra – Boljunec 279/A, è stato oggetto di un intervento che ha previsto l'ampliamento e la riorganizzazione funzionale dell'area esistente, mediante la demolizione delle strutture preesistenti e la realizzazione di nuovi manufatti e infrastrutture, finalizzati a migliorare l'accessibilità, la sicurezza e l'efficienza delle operazioni di conferimento, stoccaggio e movimentazione dei rifiuti;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 45 dell'08.04.2026 è stata autorizzata la messa in esercizio, a decorrere dal 28.04.2026, del centro comunale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani di San Dorligo della Valle – Dolina, ubicato in località Bagnoli della Rosandra – Boljunec 279/A, a seguito dell'ultimazione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.;

Considerato che, a seguito dei sopralluoghi effettuati con il gestore del servizio, A&T 2000 S.p.A., nel corso del primo periodo di esercizio del centro, e finalizzato alla verifica dello stato dei locali, degli impianti e delle dotazioni, è emersa l'esigenza di migliorare la funzionalità e la sicurezza e le condizioni di utilizzo del centro di raccolta, mediante l'esecuzione di interventi di adeguamento dei locali e degli spazi a servizio del personale, di sistemazione degli impianti esistenti, nonché di completamento e messa in sicurezza di alcune dotazioni e strutture presenti nell'area;

Rilevato che tra gli interventi da eseguire, rientrano anche la realizzazione della segnaletica orizzontale all'interno dell'area del centro di raccolta e la fornitura e posa in opera di uno specchio parabolico sulla strada esterna, al fine di migliorare le condizioni di visibilità e sicurezza in corrispondenza dell'uscita dei mezzi dal centro medesimo;

Valutato che gli interventi sopra descritti non possono essere eseguiti direttamente in economia, in quanto il Comune non dispone delle attrezzature necessarie né di personale adeguatamente specializzato;

Considerato che:

- si rende pertanto necessario procedere all'affidamento dei relativi lavori a un operatore economico esterno in possesso delle necessarie competenze e attrezzature;

- gli interventi sopra descritti, pur riguardando luoghi e contesti distinti e rispondendo a specifiche esigenze dell'Amministrazione comunale, presentano caratteristiche esecutive riconducibili a lavorazioni di installazione, posa in opera e realizzazione di elementi di arredo urbano e segnaletica, che possono essere eseguite da un unico operatore economico dotato delle necessarie competenze e attrezzature;

- si ritiene pertanto opportuno procedere mediante un unico affidamento, in considerazione dell'omogeneità delle prestazioni richieste e delle economie organizzative conseguibili attraverso l'individuazione di un unico esecutore, con conseguente semplificazione della gestione amministrativa e del coordinamento degli interventi, senza che tale scelta comporti una limitazione ingiustificata

dell'accesso al mercato da parte degli operatori economici;

- all'affidamento deve provvedere il sottoscritto responsabile dell'area lavori pubblici, ambiente e cultura, in qualità di assegnatario delle risorse finanziarie destinate agli interventi in oggetto;

Visti:

- l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", che dispone che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- l'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, con il quale si stabilisce che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti ovvero di importo inferiore a 140.000 euro, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori in argomento a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, e ss.mm.ii., e di utilizzare a tal fine la piattaforma degli appalti eAppaltiFVG, messo a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per svolgere gare telematiche;

Considerato che per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il sistema eAppaltiFVG, il sistema prevede anche la possibilità di scegliere i prodotti che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di richiesta d'offerta (RdO) e mediante richiesta d'informazioni (RdI);

Preso atto che entro i termini fissati dalla Richiesta di offerta (RdO) in eAppaltiFVG ha presentato l'offerta l'operatore economico Segnaletika s.r.l. di San Dorligo della Valle-Dolina che ha quantificato i seguenti costi:

- per i lavori di installazione di cestini per i rifiuti e di distributori di sacchetti igienici con cestino per le deiezioni canine, l'importo di 3.180,00 euro + IVA al 22%, pari a 699,60 euro, per complessivi 3.879,60 euro;

- per i lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale e fornitura e posa in opera di uno specchio parabolico presso il nuovo centro comunale di raccolta dei rifiuti, l'importo complessivo di 1.208,47 euro + IVA al 22%, pari a 265,86 euro, per complessivi 1.474,33 euro;

Considerato che l'operatore economico individuato è abilitato negli elenchi del mercato telematico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in cui è rilevabile l'individuazione di operatori economici in cui i requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria sono già verificati;

Tenuto conto che l'operatore economico Segnaletika s.r.l. di San Dorligo della Valle – Dolina è specializzato nella produzione, fornitura e installazione di segnaletica stradale verticale e complementare, nonché alla realizzazione di lavorazioni e manufatti metallici funzionali alla segnaletica, alla viabilità ed all'arredo urbano;

Rilevato inoltre che il medesimo operatore economico ha già dimostrato, in precedenti affidamenti eseguiti per conto dell'Amministrazione comunale, un elevato livello di professionalità, affidabilità ed esecuzione a regola d'arte delle prestazioni, con ampia soddisfazione dell'Ente;

Richiamato il disposto dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo

in materia di contratti pubblici", e ss.mm.ii., che recita:

"(…) le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"

Appurato che l'Allegato I.1 al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, e ss.mm.ii., definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

Giudicato che l'importo complessivo dell'intervento, comprensivo di materiali, posa in opera e smaltimento, risulta economicamente congruo e coerente con i prezzi di mercato e rientra nei limiti di spesa disponibili;

Accertata, inoltre, l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'articolo 48, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii., in particolare per il modesto valore dell'appalto, assai distante dalla soglia comunitaria;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, e ss.mm.ii.;

Verificata la regolarità dell'operatore economico nei confronti di INPS ed INAIL tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Visto l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., il quale prevede che sono attribuiti ai responsabili di servizio tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare anche gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 183, rubricato "Impegno di spesa";

Visto il decreto del Sindaco n. GEN-DSIN-2024-12-P/3-4/S-PER dd. 14.10.2024 e il decreto del Sindaco n. GEN-DSIN-2025-1-P/3-4/S-PER dd. 21.02.2025, n. GEN-DSIN-2025-7-P/3-4/S-PER dd. 01.08.2025 e n. GEN-DSIN-2026-11-P/3-4/S-PER dd. 10.09.2026 in materia di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa ai responsabili delle PP.OO.;

Visto il bilancio di previsione 2026 – 2027 - 2028;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse nel preambolo del provvedimento che fanno parte integrante del presente dispositivo:

1. di approvare l'offerta presentata dall'operatore economico Segnaletika s.r.l. di San Dorligo della Valle – Dolina, relativa all'esecuzione dei lavori di installazione di cestini stradali e distributori di sacchetti igienici con cestino per le deiezioni canine nell'ambito del processo di bilancio partecipativo, nonché dei lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale e di fornitura e posa in opera di uno specchio parabolico presso il nuovo centro comunale di raccolta dei rifiuti, per l'importo complessivo di 4.388,47 euro + IVA al 22%, pari a 965,46

euro, per complessivi 5.353,93 euro;

2. di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, e ss.mm.ii., all'operatore economico Segnaletika s.r.l. – *34018 San Dorligo della Valle/Dolina (TS), località Dolina 244, P.IVA 01173590322* – i lavori di installazione di cestini stradali e distributori di sacchetti igienici con cestino per le deiezioni canine nell'ambito del processo di bilancio partecipativo, per l'importo complessivo di 3.180,00 euro + IVA al 22%, pari a 699,60 euro, per complessivi 3.879,60 euro;

3. di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, e ss.mm.ii., all'operatore economico Segnaletika s.r.l. – *34018 San Dorligo della Valle/Dolina (TS), località Dolina 244, P.IVA 01173590322* – i lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale e fornitura e posa in opera di uno specchio parabolico presso il nuovo centro comunale di raccolta dei rifiuti, per l'importo complessivo di 1.208,47 euro + IVA al 22%, pari a 265,86 euro, per complessivi 1.474,33 euro;

4. di dare atto che i lavori di installazione di cestini stradali e distributori di sacchetti igienici con cestino per le deiezioni canine nell'ambito del processo di bilancio partecipativo, nonché i lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale e di fornitura e posa in opera di uno specchio parabolico presso il nuovo centro comunale di raccolta dei rifiuti, comprendono le prestazioni elencate nelle specifiche tecniche della Richiesta di offerta (RdO) pubblicata sulla piattaforma eAppaltiFVG e recepite nell'offerta presentata dall'operatore economico Segnaletika S.r.l., che, anche se non materialmente allegate al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono conservate agli atti dell'ufficio;

5. di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., le seguenti clausole essenziali del contratto:

   - i fini specifici che si intende perseguire è dare attuazione alle proposte selezionate nell'ambito del processo di bilancio partecipativo, nonché migliorare le condizioni di sicurezza e la corretta regolamentazione della circolazione all'interno e in prossimità del nuovo centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani, mediante la realizzazione della necessaria segnaletica orizzontale e la posa in opera di uno specchio parabolico, al fine di garantire l'ordinata fruizione degli spazi e lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per l'utenza;
   - il contratto ha per oggetto i servizi di cui al punto 3) della parte dispositiva del presente provvedimento;
   - luogo: vari nell'interno del territorio comunale;
   - corrispettivo: 4.388,47 euro + IVA al 22%, pari a 965,46 euro, per complessivi 5.353,93 euro;
   - ultimazione degli interventi: entro il 31 dicembre 2026;
   - penali: in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, per cause imputabili all'operatore economico, rispetto ai termini stabiliti nel presente provvedimento o concordati con l'Amministrazione comunale, sarà applicata una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ciascun giorno di ritardo, fino a un importo massimo complessivo pari al 10 per cento del medesimo ammontare netto contrattuale. La penale sarà applicata, in particolare, in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori di installazione dei cestini stradali e dei distributori di sacchetti igienici con cestino per le deiezioni canine, nonché nella realizzazione della segnaletica orizzontale e nella fornitura e posa in opera dello specchio parabolico, rispetto ai termini stabiliti. Restano ferme le responsabilità dell'operatore economico per gli eventuali ulteriori danni derivanti all'Amministrazione comunale dal ritardato adempimento;
   - termini di pagamento: entro 30 giorni dalla presentazione di regolari fatture elettroniche;

- altre clausole non essenziali: non previste;
- modalità di scelta del contraente: *ex* articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, e ss.mm.ii.;

6. di impegnare la spesa complessiva di 5.353,93 euro sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (in euro)	Soggetto
2026	2026	BDB704E8DA	2760/1	9-3	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE PER SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI/NAKUP NAPRAV ZA SMETARSKO SLUŽBO	2	2	1	5	999	3.879,60	SEGNALETIKA S.R.L. cod.fisc. 01173590322/ p.i. IT 01173590322
2026	2026	BDB704E8DA	2760/5	9-3	REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO CENTRO RACCOLTA	2	2	1	4	2	1.474,33	

Il Responsabile
F.to Dott. Mitja Lovriha

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA

(TRIESTE – TRST)

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
918	**09/11/2026**	**AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E CULTURA - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OKOLJE IN KULTURO**	**12/11/2026**

OGGETTO: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI CESTINI STRADALI E DISTRIBUTORI DI SACHETTI IGIENICI CON CESTINO PER LE DEIEZIONI CANINE NELL'AMBITO DEL PROCESSO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO E LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNO SPECCHIO PARABOLICO PRESSO IL NUOVO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI. DECISIONE A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'OPERATORE ECONOMICO SEGNALETIKA S.R.L. DI SAN DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA.

Ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 dd. 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

IL/LA RESPONSABILE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Dott.ssa Martina Kosmina)

Impegna la spesa complessiva di euro 5.353,93 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
2026	2026	BDB704E8DA	2760/1	9-3	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE PER SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI/NAKUP NAPRAV ZA SMETARSKO SLUŽBO	2	2	1	5	999	3.879,60	SEGNALETIKA S.R.L. cod.fisc. 01173590322/ p.i. IT 01173590322	671
2026	2026	BDB704E8DA	2760/5	9-3	REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO CENTRO RACCOLTA	2	2	1	4	2	1.474,33	SEGNALETIKA S.R.L. cod.fisc. 01173590322/ p.i. IT 01173590322	672

Riferimento pratica finanziaria: 2026/920

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA

(TRIESTE – TRST)

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
918	**09/11/2026**	**AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E CULTURA - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OKOLJE IN KULTURO**	**12/11/2026**

OGGETTO: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI CESTINI STRADALI E DISTRIBUTORI DI SACHETTI IGIENICI CON CESTINO PER LE DEIEZIONI CANINE NELL'AMBITO DEL PROCESSO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO E LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNO SPECCHIO PARABOLICO PRESSO IL NUOVO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI. DECISIONE A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'OPERATORE ECONOMICO SEGNALETIKA S.R.L. DI SAN DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il/La sottoscritto/a impiegato/a responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 13/11/2026 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 28/11/2026.

Dolina, 13/11/2026

L'IMPIEGATO/A RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Mojca Švab

È copia conforme all'originale firmato digitalmente.